



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YUSUF RAMADANI, Warga Negara Indonesia, NIK : 3514231505850001, beralamat di Cijantung RT.007 RW.002, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Arien Janet Latumenten, S.E., S.H., dkk**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **NSP & REKAN**, yang beralamat di Jl. Haji Hasan No. 6B, Kalisari, Jakarta Timur 13220, untuk bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 14/SK/NSP/II/2023 tanggal 01 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

PT INDO BERKAH SUKSES MULIA, Perseroan Terbatas, beralamat di Jl. Dr. Saharjo No. 115 BX, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Muhammad Ardans, selaku Direktur PT. Indo Berkah Sukses Mulia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Fredi Wilianto, S.H., dkk.**, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum **SAMINOTO & REKAN** BERALAMAT DI Apartemen Palem Mansion Tower Lavender Lantai 7 No. 17, Jl. Taman Surya V, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, untuk bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2023 secara elektronik (*online*) dengan Nomor Registrasi: 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini didasari Perselisihan Hubungan Industrial yaitu Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Bipartit, Tripartit yaitu Mediasi yang dilakukan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Selatan dan telah dikeluarkan anjuran tertulis tertanggal 05 Oktober 2022;
3. Bahwa Penggugat menyatakan menolak anjuran tertulis tersebut, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan :
 - (1) *Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;*
 - (2) *Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.*

Maka berdasarkan Pasal tersebut Penggugat mengajukan Gugatan Penyelesaian Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

4. Bahwa Penggugat adalah Pekerja di **PT. Indo Berkah Sukses Mulia** sejak Januari 2013 hingga saat ini dengan jabatan terakhir sebagai Staf Operasional dan pada bulan Februari 2022 Penggugat mendapatkan Skorsing yang hingga saat ini belum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Lisan tidak tertulis dalam Bahasa Indonesia dan huruf latin, sampai saat ini perjanjian kerja belum dilakukan secara tertulis dengan belum diberikan Surat Pengangkatan;
6. Bahwa seharusnya sejak tahun 2013 pada saat Penggugat mulai bekerja, Penggugat sudah ditetapkan menjadi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) karena sejak awal tidak dilakukan perjanjian tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin maka akan dinyatakan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dimana pada tahun 2013 masih mengacu pada pasal 57 ayat (1) dan (2) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan

(1) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin;*

(2) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.*

Maka berdasarkan uraian tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan Penggugat dan Tergugat Terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

7. Bahwa mengacu pada Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan “*Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin*”, maka berdasarkan Pasal tersebut Perjanjian Kerja Penggugat dengan Tergugat bukanlah dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) karena pada saat Penggugat mulai bekerja pada Tergugat tidak dibuatkan Perjanjian Kerja secara tertulis yang wajib menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin;
8. Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah sebagai Staf Operasional yang mempunyai pekerjaan bersifat tetap, sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Ketenagakerjaan yang menyatakan *"Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap"* Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat bukanlah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu karena Pekerjaan Penggugat bersifat tetap sebagai staf operasional di PT. Indo Berkah Sukses Mulia;

9. Bahwa dalam Pasal 63 ayat (1) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan *"Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan"*, maka berdasarkan Pasal tersebut Hubungan Kerja Penggugat dan Tergugat terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) karena Perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Lisan dan sesuai Pasal tersebut wajib untuk Tergugat membuat Surat Pengangkatan bagi penggugat;
10. Bahwa dalam Pasal 63 ayat (1) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan wajib dilakukan pengangkatan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tidak mengeluarkan Surat Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 (1) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, hal ini merupakan Tindak Pidana Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
11. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dan Pasal 57 (1), 63 ayat (1) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja maka Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Lisan tidak tertulis dalam Bahasa Indonesia dan huruf latin merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat bukanlah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu karena Pekerjaan Penggugat sebagai Staff Operasional merupakan Pekerjaan yang bersifat tetap, **atas**

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



hal – hal tersebut sangat patut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Penggugat dan Tergugat terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

12. Bahwa sejak Penggugat bekerja pada bulan Januari 2013 sampai dengan tahun 2015, Penggugat mendapatkan Upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta sebagai berikut:

Upah Januari 2013 sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah);

13. Bahwa Januari 2016 sampai dengan Februari 2022, Penggugat mendapatkan upah dari Tergugat dibawah Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta berikut dengan rinciannya:

- Upah per bulan dari Januari 2016 sampai dengan Februari 2019 sebesar : 2.100.000,- + Rp. 600.000,- (uang makan) + Rp. 150.000,- (uang transport) = Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan;
- Upah per bulan dari Maret 2019 sampai dengan Desember 2020 sebesar : Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan;
- Upah perbulan dari Januari 2021 sampai dengan Januari 2022 sebesar : Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)/ bulan;
- Upah Februari 2022 dilakukan pemotongan upah menjadi Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

14. Bahwa upah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dibawah Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta sangat tidak sesuai dengan:

Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 88 A ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan ***“Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”***.

15. Bahwa pengaturan Upah Minimum Provinsi ditentukan melalui peraturan Gubernur sesuai dengan Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 88 C Jo. UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan angka 1 Peraturan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan **“Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi”**.

16. Bahwa dalam Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 88 E ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan **“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”**.
17. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 7/2013 tentang Upah Minimum berbunyi “Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi”;
18. Bahwa berikut Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi tiap tahunnya :
 - Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 230 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2016 sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 227 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 sebesar Rp. 3.355.750,- (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 182 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2018 sebesar Rp 3.648.035,82 (tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh lima koma delapan puluh dua sen);
 - Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 114 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019 sebesar Rp. 3.940.973,096 (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga koma sembilan puluh enam sen);
 - Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 121 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 sebesar Rp. 4.276.349,906 (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma sembilan ratus enam sen);
 - Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 103 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 sebesar Rp. 4.416.186, 548

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam koma lima ratus empat puluh delapan sen);

- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp. 4.641.854,- (empat juta enam ratus empat puluh satu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

19. Bahwa hingga Februari 2022 Penggugat menerima Upah dibawah Upah Minimum Provinsi, berikut rincian kekurangan Upah Penggugat tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Upah Minimum Provinsi sejak 2016 sampai dengan Februari 2022 sebagai berikut :

- Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 dengan Upah yang diterima Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan, UMP DKI Tahun 2016 sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus rupiah). Selisih upah $Rp. 250.000 \times 12 \text{ bulan} = Rp. 3.000.000,-$ (tiga juta rupiah);
- Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 dengan Upah yang diterima Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan, UMP DKI Tahun 2017 sebesar Rp. 3.355.750,- (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Selisih Upah $Rp. 505.750 \times 12 \text{ Bulan} = Rp. 6.069.000,-$ (enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dengan Upah yang diterima Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan, UMP DKI Tahun 2018 sebesar Rp 3.648.035,82 (tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah koma delapan puluh dua sen). Selisih Upah $Rp. 798.035,82 \times 12 \text{ bulan} = Rp. 9.576.429,84$ (sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan puluh empat sen);
- Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 dengan Upah yang diterima Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan, UMP DKI Tahun 2019 sebesar Rp. 3.940.973,096 (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah koma sembilan puluh enam sen). Selisih Upah $Rp. 990.973,096 \times 12 \text{ bulan} = Rp. 11.891.677,152$ (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma seratus lima puluh dua sen);

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan Upah yang diterima Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan, UMP DKI Tahun 2020 sebesar Rp. 4.276.349,906 (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah koma sembilan ratus enam sen). Selisih Upah Rp. 1.326.349,906 x 12 bulan = Rp. 15.916.198,872 (lima belas juta sembilan ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah koma delapan ratus tujuh puluh dua sen);
- Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan Upah yang diterima Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)/ bulan, UMP DKI Tahun 2021 sebesar Rp. 4.416.186, 548 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah koma lima ratus empat puluh delapan sen). Selisih Upah Rp. 1.266.186,548 x 12 bulan = Rp. 15.194.238,576 (lima belas juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah koma lima ratus tujuh puluh enam sen);
- Januari 2022 dengan Upah yang diterima Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), UMP DKI Tahun 2022 sebesar Rp. 4.641.854,- (empat juta enam ratus empat puluh satu delapan ratus lima puluh empat rupiah). Selisih Upah sebesar Rp. 1.491.854,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- Februari 2022 dengan Upah yang diterima Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). UMP DKI Tahun 2022 sebesar Rp. 4.641.854,- (empat juta enam ratus empat puluh satu delapan ratus lima puluh empat rupiah). Selisih Upah sebesar Rp. 2.121.854,- (dua juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

Bahwa total selisih Upah Penggugat yang dibawah Upah Minimum Provinsi sejak Januari 2016 sampai dengan Februari 2022 sebesar **Rp. 65.261.252,44 (enam puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh empat sen);**

20. Bahwa hal ini merupakan Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 88 E ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan **“Pengusaha dilarang membayar**

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upah lebih rendah dari upah minimum” yang merupakan suatu bentuk tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Penggugat berhak menerima kekurangan pembayaran upah tersebut;

21. **Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dan Pasal – pasal tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menghukum Tergugat membayarkan kekurangan Upah Penggugat dibawah Upah Minimum Provinsi sejak Januari 2016 sampai dengan Februari 2022 sebesar Rp. 65.261.252,44 (enam puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh empat sen);**
22. Bahwa di Februari 2022, Upah Penggugat yang seharusnya sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipotong menjadi Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan hingga saat ini PT. Indo Berkah Sukses Mulia belum membayar sisanya sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
23. Bahwa pemotongan upah yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sesuai dengan perundang – undangan yang mengatur pemotongan upah dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menyatakan :

(1) Pemotongan Upah oleh Perusahaan untuk pembayaran:

- a. *Denda;*
 - b. *Ganti rugi;*
 - c. *Uang Muka Upah;*
 - d. *Sewa rumah dan/atau sewa barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja / buruh;*
 - e. *Utang atau cicilan utang pekerja / buruh; dan/atau*
 - f. *Kelebihan pembayaran upah.*
24. **Bahwa Penggugat tidak memiliki kewajiban yang mengharuskan dipotongnya upahnya sesuai pasal diatas maka dengan fakta – fakta hukum dan Pasal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menghukum Tergugat**



membayarkan kekurangan upah Penggugat Bulan Februari 2022 sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

25. Bahwa Penggugat bekerja kepada Tergugat sejak Januari 2013 tidak mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dimana setiap pekerja harus mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta yang menyatakan :

- (1) **Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.**
- (2) **Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.**

26. Bahwa sejak Tahun 2013 Penggugat tidak mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang seharusnya didapatnya sejak tahun 2013 berupa BPJS Ketenagakerjaan yang sudah diatur didalam Bagian Keempat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan :

- (2) **BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:**
 - a. **jaminan kecelakaan kerja;**
 - b. **jaminan hari tua;**
 - c. **jaminan pensiun;**
 - d. **jaminan kematian;**
 - e. **jaminan kehilangan pekerjaan.**

27. Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Bagian Keempat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, **maka berdasarkan Pasal – Pasal tersebut Penggugat memohonkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum Tergugat untuk memberikan Jaminan Sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan;**

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



28. Bahwa Tergugat menonaktifkan sementara Penggugat dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan melalui surat dengan Nomor : 13/TTR/02/2022 yang diberikan pada tanggal 25 Februari 2022 Perihal: Pemberitahuan Efisiensi Perusahaan yang ditandatangani oleh H.M. Ardans Dachlan selaku Direktur Utama;
29. Bahwa dalam Pasal 157A ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan:
Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.
30. Bahwa Tergugat melakukan Skorsing terhadap Penggugat akan tetapi tidak sesuai dengan Pasal 157A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. **Selama skorsing per tanggal 25 Februari, Penggugat tidak mendapatkan upah beserta hal lainnya yang biasa diterima Penggugat;**
31. Bahwa berdasarkan pasal Pasal 157A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, **maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayarkan upah kepada Penggugat selama masa Skorsing yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:**
- **Upah Bulan Maret 2022 sesuai dengan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar Rp. 4.641.854,- (empat juta enam ratus empat puluh satu delapan ratus lima puluh empat rupiah);**
 - **Upah Bulan April 2022 sesuai dengan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar Rp. 4.641.854,- (empat juta enam ratus empat puluh satu delapan ratus lima puluh empat rupiah);**
 - **Upah Bulan Mei 2022 sesuai dengan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar Rp. 4.641.854,- (empat juta enam ratus empat puluh satu delapan ratus lima puluh empat rupiah);**
 - **Upah Bulan Juni 2022 sesuai dengan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar Rp. 4.641.854,- (empat juta enam ratus empat puluh satu delapan ratus lima puluh empat rupiah);**

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



- Upah Bulan Juli 2022 sesuai dengan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar Rp. 4.641.854,- (empat juta enam ratus empat puluh satu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- Upah Bulan Agustus 2022 sesuai dengan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar Rp. 4.641.854,- (empat juta enam ratus empat puluh satu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- Upah Bulan September 2022 sesuai dengan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar Rp. 4.641.854,- (empat juta enam ratus empat puluh satu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- Upah Bulan Oktober 2022 sesuai dengan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar Rp. 4.641.854,- (empat juta enam ratus empat puluh satu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- Upah Bulan November 2022 sesuai dengan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar Rp. 4.641.854,- (empat juta enam ratus empat puluh satu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- Upah Bulan Desember 2022 sesuai dengan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar Rp. 4.641.854,- (empat juta enam ratus empat puluh satu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- Upah Bulan Januari 2023 sesuai dengan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar Rp. 4.641.854,- (empat juta enam ratus empat puluh satu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

Total Upah selama masa Skorsing Penggugat sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp. 51.060.394,- (lima puluh satu juta enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);

32. Bahwa berdasarkan Pasal 157A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menghukum Penggugat membayarkan upah selama masa Skorsing Penggugat sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp. 51.060.394,- (lima puluh satu juta enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa Tergugat melakukan Perbuatan bertentangan dengan Undang – Undang, dalam Surat tertanggal 25 Februari 2022 dengan Nomor surat 13/TTR/02/2022 yang diberikan Tergugat kepada Penggugat yang menyatakan menonaktifkan Penggugat dengan memaksa Penggugat untuk melakukan Pengunduran Diri jika keabadian dengan Keputusan yang diberikan Tergugat tersebut, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 154 A ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana dalam Pasal tersebut menjelaskan pengunduran diri dilakukan atas kemauan sendiri bukan karena ada unsur Paksaan;
34. Bahwa setelah Tergugat memberikan Skorsing kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan Upah kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 157A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
35. **Bahwa Perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan Undang – undang memaksa Penggugat untuk melakukan pengunduran diri dan tidak membayar Upah Penggugat lebih dari 3 bulan berturut – turut, maka sesuai dengan Pasal 154A ayat (1) huruf g angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan sesuai dengan Pasal 36 huruf g angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja;**
36. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pasal tersebut diatas, **Penggugat memohonkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menerima dan mengabulkan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat;**
37. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pasal 154 A ayat (1) huruf g angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 36 huruf g angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Phi/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut diatas, **Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus sejak dibacakan putusan perkara aquo;**

38. Bahwa mengacu pada Pasal 154 A ayat (1) huruf g angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 36 huruf g angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, **maka Penggugat mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja;**

39. Bahwa berdasarkan Pasal 156 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja maka Penggugat berhak menerima uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Berikut perhitungan nya dengan masa kerja Penggugat terhitung **sejak Januari 2013 sampai dengan Desember 2022 = 9 Tahun 11 Bulan dengan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 sebesar Rp. 4.641.854,- (empat juta enam ratus empat puluh satu delapan ratus lima puluh empat rupiah):**

• **Uang Pesangon** : **Rp. 4.641.854 x 9 Bulan Upah**
= **Rp.41.776.686,-**

• **Uang Penghargaan Masa Kerja** : **Rp. 4.641.854 x 4 Bulan Upah**
= **Rp. 18.567.416,-**

Total Pesangon = **Rp. 60.347.102,-**

Terbilang : (enam puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua rupiah)

40. **Bahwa sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu**



Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat berhak menerima uang pesangon sebesar 1 (satu) kali, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali, dan uang penggantian hak;

41. Bahwa berdasarkan Pasal 156 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 40 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menghukum Tergugat membayar uang Pesangon sebanyak 1 (satu) kali, uang Penghargaan Masa Kerja sebanyak 1 (satu) kali, dan Penggantian hak dengan total sebesar **Rp. 60.347.102,- (enam puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua rupiah);**
42. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa *Verset*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya;
43. Bahwa agar Tergugat mentaati isi Putusan ini, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/ingkarnya Tergugat dalam melaksanakan Putusan, terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
44. Bahwa Tergugat haruslah membayar biaya perkara;
45. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas alasan-alasan hukum yang kuat oleh karenanya patut dikabulkan seluruhnya;

Dalam Provisi

46. Bahwa berdasarkan Pasal 86 UU RI No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan “*Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau*

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



perselisihan kepentingan”, dan sesuai Pasal 96 ayat (1) UU RI No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan “*Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan*”, maka berdasarkan **Pasal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menghukum Tergugat dalam Putusan sela membayarkan Kekurangan Upah berdasarkan Upah Minimum Provinsi, Kekurangan Upah Penggugat bulan Februari 2022, Upah Penggugat selama Masa Skorsing, dan memberikan Penggugat Jaminan Sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan;**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat dalam Putusan Sela melaksanakan kewajibannya yaitu membayar hak – hak Penggugat sebagai berikut:
 - Menghukum Tergugat membayarkan Upah Penggugat yang dibawah Upah Minimum Provinsi sejak Januari 2016 sampai dengan Februari 2022 sebesar Rp. 65.261.252,44 (enam puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua koma empat puluh empat sen);
 - Menghukum Tergugat membayarkan Upah Penggugat Kekurangan bulan Februari 2022 sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Menghukum Tergugat membayarkan Upah Penggugat selama masa Skorsing Penggugat sampai dengan Januari 2023 sebesar Rp. 51.060.394,- (lima puluh satu juta enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - Menghukum Tergugat memberikan Jaminan Sosial kepada Penggugat berupa BPJS Ketenagakerjaan;



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menghukum Tergugat dalam melaksanakan kewajibanya yaitu membayar hak – hak Penggugat sebagai berikut:
 - Menghukum Tergugat membayarkan Upah Penggugat yang dibawah Upah Minimum Provinsi sejak Januari 2016 sampai dengan Februari 2022 sebesar Rp. 65.261.252,44 (enam puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua koma empat puluh empat sen);
 - Menghukum Tergugat membayarkan Upah Penggugat Kekurangan bulan Februari 2022 sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Menghukum Tergugat membayarkan Upah Penggugat selama masa Skorsing Penggugat sampai dengan Januari 2023 sebesar Rp. 51.060.394,- (lima puluh satu juta enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - Menghukum Tergugat memberikan Jaminan Sosial kepada Penggugat berupa BPJS Ketenagakerjaan.
4. Menerima dan mengabulkan Permohonan Permutusan Hubungan Kerja Penggugat;
5. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus sejak dibacakannya putusan ini;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar uang Pesangon (1x), Uang Penghargaan Masa Kerja (1x), dan Uang Penggantian Hak sebesar **Rp. 60.347.102,- (enam puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua rupiah);**
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila tidak melaksanakan kewajiban dari putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Mohon supaya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memberikan putusan yang seadil - adilnya (***ex aequo et bono***).

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap Kuasanya masing-masing tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan elektronik (*online*) Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (*online*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 12 April 2023, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 44/Pdt.G-Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT, dan bersama ini TERGUGAT akan menyampaikan eksepsi dan jawaban dikarenakan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat formil Gugatan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan PENGGUGAT Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*)

- a. Bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan secara terperinci dalam Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial, perbuatan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT berdasarkan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT;
- b. Bahwa TERGUGAT dapat sampaikan, Gugatan yang diajukan PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT merupakan Gugatan yang kabur dan tidak jelas, dikarenakan posita yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan terperinci perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dalam Gugatan *Aquo* dimana dalam Posita pada Gugatan PENGGUGAT hanya mendalilkan bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemberi kerja dengan tidak membayar hak-hak terkait pekerja, sementara perusahaan TERGUGAT baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sejak tanggal 4 Mei 2016 oleh TERGUGAT berdasarkan dalil PENGGUGAT haruslah Penggugat mengajukan gugatan terhadap perorangan bukan badan hukumnya;

- c. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak mendalilkan dengan jelas dan terang seolah-olah TERGUGAT telah melakukan kesalahan tidak membayar hak-hak Penggugat, sementara dapat TERGUGAT sampaikan, perbuatan yang TERGUGAT lakukan terhadap apa yang di dalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kesemuanya adalah berdasarkan kesepakatan yang telah di sepakati bersama secara lisan dan PENGGUGAT telah mengetahui sejak awal;
- d. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT khususnya pada posita angka 4, 5, 6, 7 dan 8 halaman 2 sampai dengan 4 menjelaskan tentang PENGGUGAT mulai bekerja sejak awal adalah sebagai Staf Operasional, padahal PENGGUGAT sejak awal tidak memiliki bukti-bukti yang konkrit dengan demikian isi Posita maupun Petitum gugatan Penggugat menjadi rancu semua;
- e. Bahwa, berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, jelas dalil-dalil gugatan *aquo* mengenai gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menerima Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*) yang diajukan TERGUGAT ini dan menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- f. Bahwa, berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, jelas dalil-dalil gugatan *aquo* mengenai gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menerima Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*) yang diajukan TERGUGAT ini dan menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalam gugatannya halaman 2 point 4 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah Pekerja di PT. Indo Berkah Sukses Mulia sejak Januari 2013..... dst;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Phi/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak benar dan haruslah ditolak, dimana perusahaan TERGUGAT PT. Indo Berkah Sukses Mulia berdiri sejak 4 Mei 2016 dengan Akta Nomor 05 di hadapan Notaris Doddy Radjasa Waluyo, SH berkedudukan di Jakarta Selatan. Juga disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022982.AH.01.01.Tahun 2016. PENGGUGAT bekerja sebagai supir pribadi TERGUGAT, jadi bukanlah sebagai staff operasional pada perusahaan TERGUGAT;

Bahwa perusahaan TERGUGAT secara legal standing berdiri tetapi dalam prakteknya memang tidak ada karyawan, karena TERGUGAT menjalankan usahanya sendiri, bahkan tidak ada kop surat;

3. Bahwa dalam gugatannya halaman 3 point 6 yang menyatakan bahwa seharusnya sejak tahun 2013 pada saat PENGGUGAT mulai bekerja, PENGGUGAT sudah ditetapkan menjadi pekerja..... dst;

Adalah tidak benar dan haruslah ditolak, karena terlalu menagada-ada terlihat dipaksakan serta tidak berdasarkan fakta hukum yang terjadi, dimana hal tersebut telah diterangkan oleh TERGUGAT dalam jawabannya point 2. TERGUGAT perlu menegaskan bahwa PENGGUGAT adalah teman sejak di kota Pasuruan, bahkan pernah menumpang hidup di rumah TERGUGAT selama beberapa tahun, kemudian PENGGUGAT berangkat ke Jakarta untuk bisnis meubel, Ketika usaha PENGGUGAT bangkrut. Maka PENGGUGAT meminta pekerjaan kepada TERGUGAT, awalnya TERGUGAT juga bingung mau diberikan pekerjaan apa buat PENGGUGAT. Karena merasa iba dan kasihan pada PENGGUGAT, maka TERGUGAT berunding dengan keluarganya, maka disuruhlah PENGGUGAT membantu nyupirin TERGUGAT jika diperlukan. Dan untuk setiap PENGGUGAT bekerja maka diberikan imbalan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).perharinya seperti **PEKERJA HARIAN LEPAS** .Kemudian pada tahun 2016 berdiri PT. Indo Berkah Sukses Mulia.Bahwa untuk **PEKERJA HARIAN LEPAS** tidak perlu dibuatka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT), karena tidak ada dasar hukumnya

4. Bahwa dalam gugatannya halaman 3 point 8 yang menyatakan bahwa pekerjaan PENGGUGAT adalah sebagai staf operasional yang mempunyai pekerjaan bersifat tetap, sesuai dengan Pasal 59 ayat (2)..... dst;

Adalah tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya terjadi. TERGUGAT tegaskan lagi yang sebenarnya



terjadi dan fakta sebenarnya PENGGUGAT bekerja pada TERGUGAT sebagai supir bukanlah staf operasional. PENGGUGAT berusaha mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

5. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 4 point 9, 10 dan 11 hanyalah pengulangan materi PKWTT dan pekerjaan PENGGUGAT sebagai staf operasional. Dan hal tersebut sudah diterangkan secara jelas berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya;

6. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 5 point 12 yang menyatakan bahwa sejak PENGGUGAT bekerja pada bulan Januari 2013 sampai dengan tahun 2015, PENGGUGAT..... dst.;

Adalah tidak benar dan tidak berdsarkan fakta hukum yang terjadi. PENGGUGAT merupakan pekerja harian lepas bukan sebagai karyawan;

7. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 5 point 13, yang menyatakan bahwa Januari 2016 sampai dengan Pebruari 2022, PENGGUGAT mendapatkan upah dst.;

Adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta. Karena berdasarkan kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT maka ditetapkan upah tersebut, dan ditransfer dari rekening pribadi TERGUGAT ke rekening PENGGUGAT. Berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya jadi tidaklah dapat dikategorikan harus menerima gaji Upah Minimum Propinsi;

8. Bahwa dalam gugatan pada halaman 11 point 25,26,27 yang pada intinya PENGGUGAT meminta jaminan sosial tenaga kerja/ BPJS;

Adalah sangatlah mengada-ada dan tuntutan nya banyak sekali. Seharusnya PENGGUGAT jujur dan tidak berbohong tentang profesi sebagai supir Pribadi, bukan di perusahaan PT.Indo Berkah Sukses Mulia, untuk hal tersebut maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak Tergugat untuk memberikan jaminan sosial berupa BPJS;

9. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 11 dan 12 point 28,29, 30 yang pada intinya tetap mendapatkan upah dalam keadaan skorsing;

Bahwa pada saat pandemi Covid 19 melanda Indonesia khususnya di Provinsi Jakarta yang berakibat buruk pada semua sektor usaha, termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dari TERGUGAT juga mengalami penurunan tajam, maka TERGUGAT mengajak musyawarah kepada PENGGUGAT agar PENGGUGAT libur dulu 1 bulan saja, lalu PENGGUGAT mengatakan bagaimana kalau dia kalau resign? Kemudian PENGGUGAT menawarkan untuk memberikan kompensasi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT, tetapi PENGGUGAT tidak memberikan kabar lagi dan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

10. Bahwa dalam gugatannya halaman 15 point 37 yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum Pasal 154 A ayat (1) huruf g angka 2 dan 3 Peraturan dsr;

Adalah hanya mengada – ada karena memang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mempunyai Perjanjian Kerja secara tertulis, maka dari itu PENGGUGAT bekerja sebagai supir pribadi TERGUGAT bukan pada perusahaan TERGUGAT;

11. Bahwa dalam gugatannya halaman 15, 16 point 39 yang menyatakan bahwa Berdasarkan Pasal 156 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. UURI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 40 dst;

Adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum dan memutar balikan fakta karena PENGGUGAT adalah PEKERJA HARIAN LEPAS sebagai supir pribadi pada tahun 2013 sampai dengan gugatan ini dilayangkan;

Berdasarkan dalil – dalil jawaban tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara aquo, berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Phi/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara TERGUGAT dengan PENGUGAT tidak pernah ada;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik (*online*) pada tanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat diatas Tergugat telah mengajukan dupliknya secara elektronik (*online*) pada tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagaimana sesuai aslinya, sebagian lainnya berupa foto kopi tanpa ditunjukkan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-12, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk;
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Anjuran Nomor 6304/-1.835.3 tertanggal 05 Oktober 2022 yang dikeluarkan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Nomor 13/TTR/02/2022 tertanggal 25 Februari 2022 Perihal: Pemberitahuan Efisiensi Perusahaan;
4. Bukti P-4 : Fotocopy dari print out Bukti Komunikasi Chat Via Aplikasi Whatsapp tertanggal 25 Febroari 2022;
5. Bukti P-5 : Fotocopy dari print out Bukti Transfer Upah Penggugat Periode Maret 2015;
6. Bukti P-6 : Fotocopy dari print out Laporan Slip Gaji dan Bukti Transfer dan Slip Gaji 2018;
7. Bukti P-7 : Fotocopy dari print out Bukti Transfer Upah dan Slip Gaji Periode Tahun 2019;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Fotocopy dari print out Bukti Transfer Upah dan Slip Gaji Periode Tahun 2020;
9. Bukti P-9 : Fotocopy dari print out Bukti Transfer Upah dan Slip Gaji Periode Tahun 2021;
10. Bukti P-10 : Fotocopy dari print out Bukti Transfer Upah Periode Februari 2022;
11. Bukti P-11 : Fotocopy dari print out Bukti Transfer THR Periode Tahun 2022;
12. Bukti P-12 : Fotocopy dari print out dari Website bpk.Go.id;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian sesuai dengan aslinya dan sebagian lainnya berupa foto kopi tanpa ditunjukkan aslinya yang diberi tanda T - 1 s/d T - 13, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya KTP atas nama M.Ardans, NIK.3174021910810006;
2. Bukti T-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta No.5 Pendirian PT.Indo Berkah Sukses Mulia.;
3. Bukti T-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Indo Berkah Sukses Mulia;
4. Bukti T-4 : Fotocopy dari print out Bukti transfer dari rekening BCA nomor.AC.4591305799 M.Ardans (Tergugat) ke Penggugat untuk dp meja tanggal 13-08-2013;
5. Bukti T-5 : Fotocopy dari print out Bukti transfer dari rekening BCA nomor.AC.4591305799 M.Ardans (Tergugat) ke Penggugat tanggal 13-10-2014 sebesar Rp.100.000,-;
6. Bukti T-6 : Fotocopy dari print out Bukti transfer dari rekening BCA nomor.AC.4591305799 M.Ardans (Tergugat) ke Penggugat tanggal 15-01-2015 sebesar Rp.200.000,-;
7. Bukti T-7 : Fotocopy dari print out Bukti transfer dari rekening BCA nomor.AC.4591305799 M.Ardans (Tergugat) ke Penggugat tanggal 13-11-2015 sebesar Rp.250.000,-;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



8. Bukti T-8 : Fotocopy dari print out Bukti transfer dari rekening bank Mandiri nomor.AC. 1240001234799 M.Ardans (Tergugat) ke Penggugat tanggal 10 April 2016 sebesar Rp.500.000,-untuk biaya tol;
9. Bukti T-9 : Fotocopy dari print out Bukti transfer dari rekening BCA nomor.AC.1240001234799 M.Ardans (Tergugat) ke Penggugat tanggal 10 April 2016 sebesar Rp.200.000,-;
10. Bukti T-10 : Fotocopy dari print out Bukti transfer dari rekening BCA nomor.AC.1240001234799 M.Ardans (Tergugat) ke Penggugat tanggal 09-05-2016 sebesar Rp.300.000,-;
11. Bukti T-11 : Fotocopy dari print out Bukti transfer dari rekening BCA nomor.AC.1240001234799 M.Ardans (Tergugat) ke rekening Penggugat tanggal 16-12-2017 sebesar Rp.200.000,-;
12. Bukti T-12 : Fotocopy dari print out Bukti transfer dari rekening BCA nomor.AC.1240001234799 M.Ardans (Tergugat) ke rekening Penggugat tanggal 31-01-2018 sebesar Rp.200.000,-;
13. Bukti T-13 : Fotocopy dari print out Bukti transfer dari rekening BCA nomor.AC.1240001234799 M.Ardans (Tergugat) ke rekening Penggugat tanggal 31-01-2020 sebesar Rp.200.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Pihak tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sebagian berkesesuaian dengan aslinya dan sebagian tidak ada aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat tulis surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide jurisprudence* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil gugatannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Hulali Mustofa dan Ahmad Firmansyah, seluruhnya dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Hulali Mustofa;

- Bahwa saksi merupakan karyawan dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan bekerja sebagai supir bukan sebagai manager operasional di PT.Indo Berkah Sukses Mulia;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dibayar upahnya melalui transfer dari rekening pribadi Tergugat;

2. Saksi Ahmad Firmansyah;

- Bahwa saksi merupakan karyawan dari Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat sebagai supir dan bukan manager operasional di PT.Indo Berkah Sukses Mulia;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat memiliki 2 (dua) buah mobil dan sekarang tinggal 1 buah karena dijual;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara yang ada relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Exceptio Obscurum Libellum*) karena posita gugatan tidak merinci dan menguraikan secara jelas perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat dalam gugatan yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Bahwa perusahaan Tergugat



baru berdiri sejak tanggal 4 Mei 2016, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap perorangan bukan badan hukumnya;

2. Bahwa perbuatan yang Tergugat lakukan terhadap apa yang didalilkan Penggugat, semuanya berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama secara lisan, dan dalil Penggugat yang bekerja sebagai Staff Operasional adalah tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga posita dan petitum gugatan menjadi rancu menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur. Selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena daluarsa (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat didalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan telah dibuat dengan jelas dan terang dengan formulasi posita dan petitum tidak saling bertentangan, dimana Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan kerja yang dibuat secara lisan, serta gugatan telah menjelaskan fakta dan peristiwa bahwa Penggugat tidak menerima hak-haknya yang menimbulkan kerugian yang telah dituntut dalam petitum Penggugat, sehingga telah jelas dan terang gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat kaidah bahwa eksepsi terhadap gugatan hanya ditujukan terhadap hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, setelah mencermati dengan seksama gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat cukup jelas dan terang serta penyusunan telah sesuai kaidah hukum sebagaimana diatur Pasal 8 Rv jo. Pasal 118 KUH Perdata. Gugatan bisa dikatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan mengakibatkan cacat formil gugatan apabila ternyata petitum gugatan terbukti tidak bersumber dari posita gugatan atau posita dan petitum saling bertolak belakang serta substansi gugatan tidak jelas



arah dan tujuannya. Terkait dalil eksepsi yang menyatakan **bahwa perbuatan yang Tergugat lakukan terhadap apa yang didalilkan Penggugat, semuanya berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama secara lisan, dan dalil Penggugat yang bekerja sebagai Staff Operasional adalah tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat**, Majelis Hakim menilai bahwa sustansi eksepsi Tergugat tersebut merupakan substansi yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga nyatalah bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif di bagian pokok perkara berdasarkan bukti-bukti dan ketentuan hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut tidak berdasar menurut hukum, oleh dan karenanya Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan gugatan provisi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan tuntutan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar kekurangan upah sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2022 dan membayarkan upah Penggugat selama masa skorsing sampai bulan Januari 2023, serta menghukum Tergugat untuk memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berupa BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan di dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sela memerintahkan pengusaha *in casu* Tergugat untuk membayar upah Penggugat setiap bulannya selama proses PHK dengan persyaratan apabila Tergugat terbukti telah melakukan skorsing kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU No.13 tahun 2003, dan selama masa skorsing tersebut Tergugat terbukti pula tidak membayarkan upah Penggugat;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan, jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ternyata Tergugat tidak terbukti melakukan skorsing kepada Penggugat, dengan demikian tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU No. 2 tahun 2004, sehingga Majelis Hakim tidak memiliki landasan hukum untuk memutus tuntutan provisi Penggugat dalam suatu putusan sela;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendirian untuk menentukan apakah Penggugat berhak atas hak sebagaimana dituntut dalam gugatan provisi tersebut, masih memerlukan pembuktian secara komprehensif di dalam pokok perkara, sehingga tuntutan provisi Penggugat tersebut terbukti sudah memasuki pokok perkara. Berdasarkan hukum acara perdata, yang untuk hal tersebut berlaku pula sebagai hukum acara di pengadilan hubungan industrial, tuntutan yang bersifat provisionil hanya dapat dikabulkan jika tuntutan tersebut bukan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat sudah memasuki pokok perkara, maka tuntutan tersebut terbukti tidak beralasan hukum, oleh dan karenanya itu harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat adalah pekerja di PT. Indo Berkah Sukses Mulia sejak Januari 2013 hingga saat ini dengan jabatan terakhir sebagai Staff Operasional dengan menerima upah terakhir bulan Januari 2022 sebesar Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara lisan yang sampai saat ini belum diberikan Surat Pengangkatan, sehingga status Penggugat sebagai pekerja tetap/Perjanjian Kerja waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bekerja bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Februari 2022, Penggugat mendapatkan upah dari Tergugat dibawah Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta, dan Penggugat tidak mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja/ BPJS Ketenagakerjaan;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2022 Penggugat mendapatkan skorsing yang hingga saat ini belum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat, dan selama skorsing per tanggal 25 Februari 2022 Penggugat tidak mendapatkan upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dengan perbuatan Tergugat yang memaksa Tergugat untuk melakukan pengunduran diri dan tidak membayar upah Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka sesuai Pasal 154A ayat (1) huruf g angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo. UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan sesuai Pasal 36 huruf g angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat mengajukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan, dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, kekurangan pembayaran upah sejak Januari 2016 sampai dengan Februari 2022, membayar upah selama masa skorsing sampai bulan Desember 2022 yang seluruhnya berjumlah Rp. 177.298.748,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), serta menghukum Tergugat memberikan Jaminan Sosial kepada Penggugat berupa BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui Tergugat secara tegas dalam jawaban;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat bekerja sebagai supir pribadi Tergugat, bukan sebagai Staff Operasional perusahaan Tergugat. Penggugat diperintahkan membantu menjadi supir jika diperlukan, dan untuk setiap hari bekerja diberikan imbalan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) seperti pekerja harian lepas yang ditransfer dari Rekening Pribadi Tergugat kepada Penggugat, kemudian pada Tahun 2016 berdiri PT. Indo Berkah Sukses Mulia, dan untuk pekerja harian lepas tidak dibuatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu karena bukan sebagai pekerja PT. Indo Berkah Sukses Mulia;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada saat pandemic covid 19 yang berakibat buruk kepada semua sector usaha termasuk usaha Tergugat, maka Tergugat melakukan musyawarah dengan Penggugat agar Penggugat libur dulu 1 (satu) bulan saja, tapi kalau Penggugat resign Tergugat menawarkan kompensasi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Penggugat tidak memberikan khabar hingga diajukannya gugatan *a quo*. Berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P - 1 s/d P - 12, sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s.d T- 13 dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama perkara *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok sengketa adalah terdapat perselisihan hak dan Perselisihan PHK antara Penggugat dan Tergugat. Dari pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut muncul permasalahan hukum yang harus dijawab:

- 1) Apakah tuntutan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Penggugat memiliki dasar hukum dengan segala implikasi hukumnya ?
- 2) Apakah tuntutan Penggugat atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, kekurangan pembayaran upah dan hak-hak lainnya tersebut sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk membahas permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang mempunyai relevansi dengan permasalahan pada perkara *a quo* dengan didasarkan pada ketentuan hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Anjuran No. 6304/1.835.3 tanggal 05 Oktober 2022** yang dikeluarkan oleh Mediator Kantor Suku Dinas

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan, dimana Anjuran tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses penyelesaian perkara perselisihan secara mediasi di Disnakertrans Kota Administrasi Jakarta Selatan sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPI) gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan, maka merujuk ketentuan Pasal 1 angka (17), Pasal 2 jo. Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis memeriksa mengenai status hubungan kerja, jabatan, masa kerja dan upah terakhir Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti T-2 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Berkah Sukses Mulia berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 05 Mei 2016 yang dibuat oleh **Doddy Radjasa Waluyo, SH.**, Notaris yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dari bukti tersebut didapat fakta bahwa PT. Indo Berkah Sukses Mulia *in casu* Tergugat didirikan pada tanggal 04 Mei 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 10 Mei 2016 yang dipimpin oleh **Muhammad Ardans** sebagai Direktur Perseroan (*vide* bukti T-3);

Menimbang, bahwa merujuk bukti T-5 berupa Transfer Pembayaran atas Jasa Sopir 1 Hari tanggal 13 Oktober 2014, dan bukti T-6 berupa Transfer Pembayaran atas Jasa Sopir untuk 2 hari tertanggal 15 Januari 2015, serta bukti Transfer dari Rekening Mandiri atas nama M. Ardans tertanggal 10 April 2016 dari bukti-bukti tersebut diketahui terdapat perintah kerja dari M. Ardans kepada Penggugat sebagai Supir dengan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Transaksi Transfer Ke Rekening BCA dari Ardans Dachlan tanggal 1 Maret 2015, dari bukti tersebut diketahui bahwa terdapat pembayaran dari Ardans Dachlan kepada Yusuf Ramadani sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berita Totalan Yusuf dan Belanja Tukang;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa merujuk bukti T-7, T-9, T-10 dan bukti T-11 seluruhnya berupa bukti transfer dari M. Ardans kepada Penggugat, dari bukti tersebut didapat fakta bahwa terdapat pembayaran-pembayaran dari M. Ardans kepada Penggugat sebelum didirikannya PT. Indo Berkah Sukses Mulia;

Menimbang, bahwa merujuk bukti P-6 berupa Laporan Slip Gaji tanggal 1 Oktober 2018 dan Laporan Slip Gaji bulan Desember 2018, dari bukti tersebut diketahui bahwa Penggugat dengan jabatan sebagai Manager Operasional menerima pembayaran gaji dari PT. Indo Berkah Sukses Mulia (TTR) Periode September 2018 sebesar Rp. 2.630.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan bulan Desember 2018 sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai bukti P-7 berupa Laporan Slip Gaji bulan Januari 2019 s.d Laporan Slip Gaji bulan Desember 2019, dari bukti tersebut diketahui bahwa pada Tahun 2019 Penggugat sebagai Manager Operasional menerima gaji dari PT. Indo Berkah Sukses Mulia (TTR) *in casu* Tergugat yakni bulan Januari 2019, Juni 2019, September 2019, Oktober 2019, November 2019 dan Desember 2019;

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P-8 berupa Laporan Slip Gaji bulan Januari 2020 s.d bulan Desember 2020, bukti P-9 berupa Bukti Transfer gaji atas nama Yusuf Ramadani dari PT. Indo Berkah Sukses Mulia, dan bukti P-10 berupa Bukti Transfer dari PT. Indo Berkah Sukses Mulia bulan Februari 2022, dari bukti-bukti tersebut diketahui bahwa selama tahun 2020 dan Tahun 2021 serta bulan Februari 2022 Penggugat dengan jabatan sebagai Manager Operasional menerima upah dari PT. Indo Berkah Sukses Mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan energi Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 05 Oktober 2022, dari bukti tersebut didapat keterangan di dalam pertimbangan Mediator bahwa Penggugat (Yusuf Ramadani) bekerja sebagai Supir Pribadi H.M. Ardan Dachlan sejak tahun 2013 dengan upah yang dibayarkan secara langsung dan kadang-kadang ditransfer;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Muhammad Ardans sebagai Supir Pribadi sejak tahun 2013 dengan upah harian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebelum berdirinya perusahaan Tergugat, namun setelah didirikannya PT. Indo Berkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses Mulia *in casu* Tergugat pada tahun 2016 hubungan kerja Penggugat beralih menjadi pekerja PT. Indo Berkah Sukses Mulia dengan jabatan sebagai Manager Operasional. Yang demikian selaras dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama **Muhammad Hulali Mustofa** menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai karyawan di PT. Indo Berkah Sukses Mulia sebagai supir, saksi menerangkan Penggugat telah bekerja sebagai supir sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut di atas, terkait dengan tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk membayarkan uang pesangon, uang penghargaan dan hak-hak lainnya dengan masa kerja sejak Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember 2022, dihubungkan dengan terdapatnya fakta adanya hubungan kerja sebelum berdirinya PT. Indo Berkah Sukses Mulia dengan **Muhammad Ardans** selaku Direktur Tergugat, menurut Majelis Hakim terdapatnya pihak-pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat terkait tanggung jawab hukum atas masa kerja yang dimiliki Penggugat sebelum terjadinya hubungan kerja antara Penggugat dengan PT. Indo Berkah Sukses Mulia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak yang bebas yang mempunyai kepentingan untuk menarik pihak lain dalam suatu gugatan, yang demikian selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 507 K/Pdt./1996 tanggal 29 Juli 1997 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 yang pada pokoknya menetapkan salah satu kaidah hukum acara perdata, dalam mana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut menyatakan tentang penentuan pihak dalam gugatan adalah jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi terhadap penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan, oleh karena itu Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa saja yang akan digugat dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara perselisihan hubungan industrial, guna menyelesaikan sengketa mengenai hubungan kerja, haruslah dilibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dalam suatu hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 dan angka 30 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “**Hubungan kerja** adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”
- “**Upah** adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama gugatan Penggugat yang menuntut haknya dari Tahun 2013, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan *a quo* yang hanya ditujukan terhadap **PT. Indo Berkah Sukses Mulia in casu Tergugat** tanpa melibatkan Pemberi Kerja sebelum hubungan kerja terjadi dengan Tergugat, nyatalah bahwa gugatan *a quo* adalah masih kurang pihak yakni **Muhammad Ardans** sebagai subyek hukum selaku Pemberi Kerja yang nyata-nyata terdapat hubungan kerja sebelum hubungan kerja dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *ex officio* agar dapat lebih memperjelas, membuat terang dan komprehensifnya Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, adalah dinilai sangat penting untuk melibatkan **Pemberi Kerja Lain** yakni subyek hukum atas nama Muhammad Ardans, yang demikian untuk memastikan dan membuat lebih terangnya permasalahan mengenai upah Penggugat dan hak-hak lainnya atas pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat selama hubungan kerja hingga perselisihan *a quo* timbul. Sehingga dengan tidak diikutsertakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan/kaitan secara langsung dengan gugatan Penggugat, membuat gugatan Penggugat kurang pihak. Pendapat yang demikian selaras dengan Doktrin Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH.** Dalam Bukunya “**Hukum Acara Perdata Indonesia**” Penerbit Liberty Yogyakarta: 2010 halaman 106, “*Undang-undang tidak melarang penggugat mengajukan gugatan terhadap beberapa orang Tergugat (pasal 4, 81, 107 Rv, 1027 HIR, 1283 dan 1284 BW, 18 WvK). Terhadap kumulasi subyektif ini tergugat dapat mengajukan keberatannya: tidak menghendaki kumulasi subyektif, tidak menghendaki dirinya digabungkan dengan tergugat-tergugat lainnya. Sebaliknya dapat terjadi bahwa tergugat menghendaki kumulasi*

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Phi/2023/PN.Jkt.Pst.



subyektif: menghendaki diikutsertakannya tergugat-tergugat lainnya dalam gugatan. Tangkisan tergugat ini, yaitu bahwa masih ada orang lain yang harus diikutsertakan dalam sengketa sebagai pihak yang berkepentingan disebut *exceptio plurium litis consortium*. Sekalipun tidak ada ketentuannya, tetapi pada umumnya dapat dikatakan, antara tuntutan-tuntutan yang diajukan terhadap pelbagai tergugat harus ada hubungan yang erat dan harus ada koneksitas". Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan Kurang Pihak, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkaranya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan Penggugat lebih dari Rp. 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004, karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *jo*. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM PROVISI

- Menyatakan menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami Tengku Oyong, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Mursito, S.H., dan Gotti Situmorang, S.H.,S.sos., M.M., sebagai Hakim–Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, dibantu oleh Subardi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mursito, S.H.

Tengku Oyong, S.H., M.H.,

Gotti Situmorang, S.Sos.S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

Subardi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses Perkara	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan	: Rp.	750.000,-
4. PNBP Biaya Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-

+

J U M L A H : Rp. 885.000,-

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.